

<제11장 노동조합.제01절 노동조합의 설립요건>

[기출][2][2012-2]노동조합법상 노동조합 참가가 금지되는 사용자 및 그 이익대표자의 범위와 판단 기준

《[문제2] 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합 참가가 금지되는 자로서, 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자 및 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자에 관한 대법원 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 노동조합법상 노동조합 참가가 금지되는 사용자 및 그 이익대표자의 범위와 판단 기준

**I. 문제의 제기**

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제4호 가목은 사용자에게 해당하는 자 또는 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자의 노동조합 가입 및 참가를 금지하고 있다. 이는 노동조합의 자주성을 보호하고 노사 간의 이해충돌을 방지하기 위한 강행규정이다. <구체적으로 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자와 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자의 범위와 그 해당 여부를 판단하는 대법원의 실질적인 판례법리가 어떻게 형성되어 있는지>가 문제된다. 이하에서는 노조법상 노동조합 참가 금지 제도의 취지를 파악하고, 대법원의 구체적인 판례법리를 설명한다.

**II. 노동조합 참가 금지 제도의 취지와 사용자의 개념**

**1. 제도의 취지**

- 노동조합은 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모하는 단체다. 만약, 사용자의 이익을 대변하는 자가 노동조합에 참가하여 영향력을 행사한다면 노동조합의 자주성이 심각하게 침해될 우려가 있으며, 노사 협상 과정에서 사용자의 내부 정보가 유출되거나 조합의 의사결정이 왜곡되는 등 이해충돌이 발생할 수 있다. 따라서 노조법은 이들의 참가를 금지함으로써 노동조합의 자주적 운영을 담보하고자 한다.

**2. 사업주를 위하여 행동하는 자의 법적 성격**

- 노조법상 사용자는 사업주뿐만 아니라 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 포함한다. 이는 단순히 형식적인 근로계약 관계를 넘어서서 실질적으로 근로자에 관한 권한을 행사하는 자에게 사용자의 책임을 부여하고, 동시에 이들의 노동조합 참가를 배제하기 위한 다목적 정의 규정이다.

**III. <그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자>에 관한 판례법리**

**1. 개념적 정의와 범위**

- 대법원은 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자라 함은 근로자의 채용, 승진, 전근, 해고 등 인사관리나 급여, 상여금 등 근로조건의 결정 또는 업무상의 명령이나 지휘·감독 등 근로자에 관한 사항에 대하여 일정한 권한과 책임을 부여받은 자를 의미한다고 판시한다.

**2. 실질적 판단 기준**

**(1) 직급 명칭의 형식성 배제**

- 단순히 부장, 과장, 팀장 등 직급이나 직책의 명칭에 의하여 형식적으로 판단해서는 안 된다. 대법원은 조직의 규모, 업무 분장, 실질적인 권한 부여 여부 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단해야 한다는 입장을 견지하고 있다.

**(2) 권한 행사의 실질성**

- 내부적인 결재 과정에서 단순한 의견 개진이나 초안 작성에 그치는 자는 여기에 해당하지 않는다. 인사노무관리에 있어서 독자적인 결정 권한을 가지거나, 적어도 사용자의 결정에 실질적인 영향력을 미치는 권한과 책임을 대외적으로 행사하는 수준에 이르러야 한다.

**IV. <항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자>에 관한 판례법리**

**1. 개념적 정의와 취지**

- 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자란 그 직무상의 권한과 책임의 성격이 노동조합의 조합원으로서 의무와 임무에 직접적으로 충돌하는 자를 의미한다. 이는 인사노무 부서에 근무하는 근로자나 비서, 경비원 등 업무의 성격상 사용자의 핵심 비밀에 접근할 수 있는 자들을 배제하여 노사 간의 명확한 경계를 설정하기 위함이다.

**2. 실질적 판단 기준**

**(1) 직무 내용과 권한의 성격**

- 대법원은 해당 근로자가 수행하는 직무의 내용이 사용자의 방침이나 명령을 직접 집행하는 관계에 있는지, 혹은 인사·노무·경리·기획 등 사용자의 핵심적인 경영 비밀이나 노사관계 전략에 관한 정보에 항시적으로 접근할 수 있는 업무인지 여부를 기준으로 삼는다.

**(2) 조합원 지위와의 양립 불가능성**

- 노동조합의 조합원으로서 성실히 노조 활동을 수행하는 것과 그가 담당하는 직무를 충실히 수행하는 것이 서로 양립하기 어려운 긴장 관계에 있는 경우에 한하여 이익대표자성이 인정된다. 대법원은 이를 판단할 때 근로시간의 배치, 노사교섭 시의 역할 등을 종합적으로 고려한다.

**V. 사안의 적용**

**1. 실질적 판단 원칙의 적용**

- 앞서 살핀 판례법리에 따르면 사안의 인물들이 노동조합 가입이 제한되는 자에 해당하는지를 규명하기 위해서는 형식적인 취업규칙이나 규약의 명칭만으로 단정해서는 안 된다. 실질적인 업무 내용과 지휘·감독 권한의 유무를 개별적이고 구체적으로 대조하여 평가해야 한다.

**2. 가입 자격 제한의 한계**

- 인사나 경리 부서에 근무한다는 이유만으로 직무의 구체적인 성격을 묻지 않고 일괄적으로 가입 자격을 박탈하는 것은 타당하지 않다. 단순 보조 업무를 담당하는 하위 직급 근로자의 경우 사용자의 이익을 대표하여 행동한다고 보기 어려우므로 이들의 단결권 역시 보장받아야 한다.

**VI. 결론**

- 대법원 판례는 노동조합 참가 금지 대상자인 사용자 및 이익대표자를 판단할 때 직급이나 부서의 명칭 등 형식적인 기준을 철저히 배제하고 실질적인 직무의 내용, 권한과 책임의 정도, 조합원 지위와의 양립 불가능성 등을 기준으로 종합적으로 판단한다. 따라서 노조법상 단결권 보장이라는 기본권적 취지와 노동조합의 자주성 확보라는 공익적 가치가 균형을 이루도록 실질적인 법리 적용이 이루어져야 한다.